

외주정비 계약특수조건 표준

방위사업청	예규 제223호	2014. 6. 3.	개정
방위사업청	예규 제349호	2016. 12. 8.	개정
방위사업청	예규 제383호	2017. 6. 21.	개정
방위사업청	예규 제418호	2018. 4. 13.	개정
방위사업청	예규 제489호	2019. 2. 22.	개정
방위사업청	예규 제544호	2019. 9. 18.	개정
방위사업청	예규 제640호	2020. 4. 21.	개정
방위사업청	예규 제679호	2020. 10.20.	개정
방위사업청	예규 제747호	2021. 11. 2.	개정
방위사업청	예규 제779호	2022. 3. 4.	개정
방위사업청	예규 제844호	2022. 12.30.	개정
방위사업청	예규 제859호	2023. 1. 30.	개정
방위사업청	예규 제924호	2024. 5. 1.	개정
방위사업청	예규 제948호	2024. 12. 9.	개정
방위사업청	예규 제999호	2025. 7. 7.	개정
방위사업청	예규 제1023호	2026. 1. 2.	개정
방위사업청	예규 제1055호	2026. 4. 3.	개정
방위사업청	예규 제1073호	2026. 7. 16.	개정

방 위 사 업 청

외주정비 계약특수조건 표준

제1조(계약의 목적) 계약상대자는 계약서상의 표시물품을 정비하여 납품하고, 계약담당공무원은 그 대가를 지급한다.

제2조(정의) 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “계약담당공무원“이라 함은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “국가계약법 시행규칙“이라 한다) 제2조의 규정에 의한 공무원을 말하며, 방위사업법령 및 방위사업청 훈령 등에서 계약·사업관리와 관련하여 업무를 수행하는 방위사업청 원가·규격·사업·사업지원부서 등의 공무원을 포함한다.
2. “계약상대자“라 함은 방위사업청과 계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.
3. “협력업체“라 함은 본건 계약과 관련하여, 계약상대자로부터 하도급을 받은 자연인 또는 법인(이하 “1차 협력업체“라 한다), 1차 협력업체로부터 하도급을 받은 자연인 또는 법인(이하 “2차 협력업체“라 한다), 이후 순차적으로 하도급을 받은 자연인 또는 법인을 말한다.
4. “검사“라 함은 계약목적물이 관련법령에 적합하고 해당규격(창정비작업요구서 등)대로 정비되어 있는지 여부를 검사관이 확인하는 것으로 품질보증을 포함한다.
5. “검수“라 함은 제4호의 검사에 합격한 계약목적물이 운송 중에 손상 또는 훼손을 입었는지 여부와 계약서 또는 납품서류상의 수량대로 납품되었는지 여부를 확인하는 업무를 말한다.
6. “관급품“이라 함은 계약의 이행을 위하여 소요군이 계약상대자에게 공급하는 정비대상물품(계약명세서 상의 품목을 말한다) 및 관급자재, 정비관련 기술자료(도서) 등을 말한다.
7. “관급자재“라 함은 정비대상물품의 정비를 위하여 소요군이 국내·외에서 획득하여 계약상대자에게 제공하는 재료·부품 등을 말한다.
8. “입고“라 함은 소요군이 해당 계약물품을 계약상대자에게 인계하는 것을 말하며, “출고“라 함은 정비 완료한 해당 계약물품을 품질보증기관의 검사를 거쳐 계약상대자가 지정된 납지에 인도하는 행위를 말한다.
9. “정비기간“이라 함은 입고에서 출고까지 소요되는 기간을 말한다.

10. “관급자재 대기“라 함은 관급자재를 소요군의 사정으로 인해 계획된 일자 까지 계약상대자에게 제공하지 못하여 해당 계약물품에 대한 작업공정이 중단된 상태로서 작업진행 계획 일자가 지연되는 것을 말한다.
11. “계획작업“이라 함은 입고되는 해당 계약물품에 대해 해당규격(창정비작업 요구서 등)에 명시되어 필수적으로 수행되어야 하는 작업(입고, 장착 및 탈착, 세척, 비파괴 검사, 상태검사, 교환, 개조 및 수리작업, 성능시험, 방부처리 등)을 말한다.
12. “비계획작업“이라 함은 정비 수행 중 발생하는 해당규격(창정비작업요구서 등)의 계획작업 외에 추가 요구되는 작업을 말한다.
13. “창정비작업요구서“라 함은 방위력 개선사업의 창정비 개발을 통해 획득된 기술문서로 “[KDS STD-0004 기술교범 국방표준서](#)“의 작성지침이 적용된 문서 또는 각 군수사를 통해 개발 및 승인된 기술문서로 “[KDS STD-0004 기술교범 국방표준서](#)“의 작성지침이 적용된 문서를 말한다.
14. “창정비작업기준서“라 함은 창정비작업요구서가 없는 경우 계약대상물의 정비를 위해 계약상대자가 작성하여 소요군이 승인한 기술문서 또는 정비능력개발을 통해 소요군이 승인한 기술문서를 말하며, 작성양식은 소요군 관련 규정에 따른다.
15. “창정비작업절차서“라 함은 필요 시 창정비작업요구서(창정비작업기준서) 또는 규격서, 기술교범을 기준으로 계약상대자가 계약대상품목의 정비를 요하는 부분에 대해 실제 정비업무 수행을 위해 작성 후 소요군에게 승인받은 문서를 말한다.

제3조(계약문서 적용 등) ① 다음 사항은 계약서에 첨부되지 않더라도 본 계약의 일부로서 효력을 가진다.

1. 기술자료, 도면에 관한 방위사업청 규정
2. 창정비작업요구서, 창정비작업절차서, 창정비작업기준서, 기술교범 등 해당 규격
3. 물품구매(제조)입찰유의서
4. 물품구매(제조)계약일반조건
5. 방위사업청 관련규정 및 국방기술품질원의 품질보증 관련 규정 중 본 건 계약에 해당되는 조문
6. 소요군의 정비 관련 규정 및 지침
7. 소요군과 계약상대자간에 본 계약과 관련하여 합의한 문서 또는 체결한 협정서(정비 계획서, 수락시험절차서 등)

- ② 이 조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 **재정경제부** 계약예규 「물품구매(제조) 계약일반조건」(이하 “일반조건”이라 한다)에서 정하는 바에 의한다.
- ③ 이 조건에서 인용하는 관계 법령 및 규정은 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약 당시의 법령 및 규정을 적용한다.

제4조(청렴계약 이행) ① 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제5조의2 또는 「방위사업법」 제6조에 따라 계약담당공무원과 계약상대자가 서로 서약하여 교부한 청렴서약서(이하 전자입찰 또는 전자협상 시 동의한 서약서를 포함한다)는 이 계약의 일부로 하며, 청렴서약서의 내용을 성실히 이행한다.

- ② 계약담당공무원은 계약상대자가 청렴서약을 위반한 경우에는 「국가계약법」 제5조의3과 「방위사업법」 제6조제4항에 따라 계약을 해제·해지하고 관련 법령에 따라 입찰참가자격을 제한하는 등의 조치를 할 수 있다.
- ③ 계약상대자는 「방위사업법」 제6조제1항제6호, 「방위사업법 시행령」 제4조제7항 및 제8항에 따라 계약금액이 10억원 이상인 하도급(매매계약을 포함한다. 이하 같다) 및 재하도급 계약을 체결할 경우 하도급 업체(매매계약의 경우에는 공급업체를 말한다. 이하 같다)의 대표와 임원이 계약담당공무원에게 「방위사업법 시행규칙」 별지 제2호의2 서식의 청렴서약서를 제출하여야 한다는 사실을 통보하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 제3항에 따른 하도급계약서에 하도급자가 계약금액이 10억원 이상인 재하도급 계약을 체결하는 경우 재하도급 업체가 계약담당공무원에게 청렴서약서를 제출하여야 한다는 사실을 명시하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 제3항에 따른 하도급 및 재하도급 계약 현황을 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.

제5조(내부자의 신고 등) 계약상대자가 계약목적물에 대한 품질관련 문제, 허위자료 제출, 부정한 정보제공 등을 숨기고 있는 경우 계약상대자의 피용자는 그 사실을 계약담당공무원 또는 계약담당공무원이 정한 품질보증기관에 신고할 수 있으며, 계약상대자는 신고내용을 이유로 해당 피용자에 대하여 불리한 처우를 하여서는 아니된다. 다만, 신고의 내용이 허위라는 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 신고한 경우에는 본 조항의 적용을 받지 아니한다.

제6조(지식재산권) ① 계약상대자는 계약을 이행함에 있어 제3자의 지식재산권을 침해해서는 안되며, 만약 제3자의 지식재산권을 사용해야 할 경우에는 기술

사용료 지불 등 사전 조치를 통해 사업추진에 지장이 없도록 하여야 하고, 제3자와 지식재산권 관련 분쟁이 발생한 경우 계약상대자가 책임을 진다. 다만, 계약상대자가 해당 분쟁에 대하여 책임이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.

- ② 제1항에 명시된 내용 외에도 계약상대자는 계약을 이행함에 있어서 발생하는 상표, 특허, 실용신안, 디자인, 영업비밀, 기술자료 등에 대한 일체의 지식재산권 관련 문제에 대하여 책임을 진다.
- ③ 계약담당공무원은 지식재산권 관련 문제로 인하여 국가에 손해가 발생한 경우에는 계약상대자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ④ 계약상대자(협력업체 포함)는 국방규격 제·개정(안) 및 관련 기술자료 일체와 관련하여 직접 또는 유사기술이 계약상대자(협력업체 포함) 또는 제3자 명의의 지식재산권으로 출원·등록된 사실이 없음을 확인하여야 하고, 그 결과를 국방규격 심의제안서(표준화 업무규정 별지 제17호)에 명시하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자(협력업체 포함)는 국방규격 제·개정(안) 등에 명시된 일체의 내용에 대하여 지식재산권으로 등록 또는 출원하지 않는다는 서약서(표준화 업무규정 별지 제12-3호)를 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 계약상대자(협력업체 포함)는 지식재산권의 출원 또는 등록을 희망할 경우 국가 및 관련 기관과 협의하여야 하며, 필요시 군수조달에 차질이 없도록 국가와 통상실시권 설정 계약(표준화 업무규정 별지 제12-1호)을 체결하여야 한다.

제7조(국산화율 향상) ① 계약상대자는 국산화율(가격기준) 향상 및 국산품 우선사용의 의무가 있다.

- ② 계약상대자는 정비 시 국내 기술수준으로 군수품 품질요구 정도의 생산이 가능한 재료 등은 경제성 등을 고려하여 가능한 국내생산제품을 사용하여야 하며, 우수 품질인증, 신기술 인증 제품 및 부품국산화개발 완료품목을 우선 사용하도록 한다.
- ③ 제2항의 경우에, 국방부 훈령 「국방전력발전업무훈령」 및 방위사업청 훈령 「방위사업관리규정」, 방위사업청 훈령 「무기체계 부품국산화개발 관리규정」 등에 따라 계약 체결 시 의무사용 대상품목으로 명시한 부품 국산화개발 완료품목(계약서에 첨부된 대상품목)에 대하여는 의무적으로 이를 계약품목 생산에 사용하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 예외로 하되 제1호 또는 제5호의 경우는 계약담당공무원의 사전 동의를 받아야 한다.

- 1. 이미 확보된 수입 재고품이 있는 경우
- 2. 방위사업청에서 인정한 국산화 인정가격보다 높은 가격을 요구하는 경우

3. 국산화개발 품목을 적기에 납품할 수 없거나 요구품질에 미치지 못하여 주 장비 생산일정에 차질을 초래하는 경우
 4. 수의계약이 계약연수 기준 5년을 초과하는 경우로서 경쟁조달이 가능한 경우
 5. 기타 부품국산화개발 완료품목을 사용할 수 없는 특별한 사유가 있는 경우
- ④ 계약상대자는 계약서에 명시된 국산화계획 및 제3항의 국산화개발 완료품목 우선구매 의무를 준수하여야 하며, 이를 위반한 경우 다음 각 호에 따른 위약금을 납부하여야 한다.
1. 국산화계획을 미이행한 경우: 다음 각 목에 따른 위약금
 - 가. 목표 국산화율(가격기준)을 달성하지 못한 경우: 해당 국산화품목 계약금액 $\times$ (목표 국산화율 - 실제 국산화율) $\times$ 120% $\times$ 10%
 - 나. 해외구매한 경우: 해외구매가격 $\times$ 120% $\times$ 10%
 2. 국산화개발 완료품목 우선구매 의무를 위반하고 해외구매한 경우: 해외구매가격 $\times$ 120% $\times$ 10%
- ⑤ 국산화 및 우선구매 의무 미이행 여부 판단은 계약서상에 명시된 품목별 해당 국산화 이행 계획 및 우선구매 대상품목(계약담당공무원의 변경, 추가 승인 시 최종 승인계획)을 기준으로 한다.
- ⑥ 계약상대자는 계약목적물의 최종 납품 이전에 부품국산화개발 완료 우선구매 대상품목에 대한 구매현황(구매업체, 구매수량 및 사용내역, 증빙자료, 미구매 시 미구매 사유 등)을 작성하여 계약담당공무원에게 제출하여야 하며, 계약담당공무원은 이를 확인 또는 검증하여 우선구매 이행 여부를 최종 확정한다.
- ⑦ 계약상대자는 계약이행 중 추가 국산화 개발이 완료된 품목 또는 계약 체결 시 의무 사용대상품목으로 명시되지 않은 부품국산화개발 완료품목에 대하여도 최대한 우선하여 구매하도록 노력하여야 한다.
- ⑧ 계약담당공무원은 제4항에 따른 위약금에 대해 산정내역 및 근거 등을 구체적으로 명시하여 계약상대자에게 통지한다.

제8조(하도급) ① 계약상대자는 하도급 계약 시 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법“이라 한다)과 표준하도급계약의 계약조건을 준수하여야 한다.

- ② 계약상대자가 계약물품의 일부 부품 또는 공정의 일부를 제3자로 하여금 정비 또는 가공처리, 시험·검사 등을 하게 할 경우에는 계약담당공무원이 정한 품질보증기관의 규정에 따른다.
- ③ 계약상대자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 하도급을 하여서는 아니 된다. 다만, 천재지변 등 불가항력의 사유로 제3자로 하여금 완제품을 제조하

계 할 경우에는 계약담당공무원으로부터 직접 하도급승인을 얻어야 한다.

1. 계약물품 전부의 완제품 하도급
2. 계약물품 일부의 완제품 하도급
3. 동일 건으로 계약한 다종의 물품 중 일부 품목의 완제품 하도급

④ 제3항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 계약담당공무원의 하도급승인을 요하지 아니한다.

1. 완성장비와 함께 계약된 수리부속, 기본불출품목 및 공구류
2. 조립체와 함께 계약된 당해 조립체의 부품
3. 조립체 생산업체와 조립체 수리부속만을 계약한 경우 그 수리부속
4. 방산업체가 협력업체에 기술지원하여 연구개발한 품목
5. 체계개발기본계획서, 양산계획서 등에 협력업체가 명시된 경우
6. 방산물자로 지정된 품목

⑤ 하도급승인 신청 시 계약상대자는 품질·가격·인도시기 등을 고려하여 다음 순위에 따라 “1차 협력업체”를 선정하여야 한다.

1. 방산물자 해당 품목의 방산업체(소·부재업체 포함)
2. 연구개발단계에서 시제품 생산 시 참여한 협력업체
3. 기타 “계약담당공무원”이 인정하는 업체

⑥ 계약상대자는 제3항의 하도급 승인 신청 시 다음 사항에 대한 자료를 첨부하여야 한다.

1. 하도급 내용 및 이유
2. 하도급 물량 및 계약금액
3. 하도급 업체 현황
4. 하도급 기간
5. 구입부품 내역
6. 원부자재 내역

⑦ 계약상대자는 하도급 계약조항에 다음 각 호의 사항을 포함하여 계약하여야 한다. 다만, 본 계약이 원가를 정산하지 않는 계약인 경우에는 제3호를 제외한다.

1. 1차 협력업체는 계약담당공무원이 제46조에 따라 계약상대자에게 후속계약에 관한 원가자료(원가계산서 및 그에 관한 증빙자료를 말한다. 이하 같다)를 요청하는 경우 계약상대자에게 후속계약의 하도급계약에 관한 원가자료를 제출하여야 한다. 다만, 이 조건 제46조제4항에 해당하는 경우에는 그 규정에 따른다.
2. 1차 협력업체는 계약담당공무원이 제42조에 따른 부당이득금을 산정하기 위

한 자료를 요청하는 경우 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.

3. 1차 협력업체는 별지 제1호 서식의 정산대상 하도급 품목 내역서에 기재된 품목에 대하여 계약담당공무원이 정산을 위한 원가자료를 요청하는 경우 계약상대자에게 제출하여야 한다.
4. 1차 협력업체는 제1호부터 제3호까지에 해당되는 자료 제출시 「전력화지원 요소 및 하도급계약 등의 원가계산에 관한 규정」에 따라 원가를 계산하여야 하며, 계약담당공무원이 해당자료를 확인하기 위하여 현장 방문을 요청하는 경우 협조하여야 한다.
5. 1차 협력업체가 제2호 또는 제3호에 따라 제출한 원가자료를 검토한 결과 기존가격(계약체결 또는 정산 시 적용된 가격)이 과다하게 계산된 경우 계약담당공무원은 계약상대자 및 1차 협력업체에 대하여 하도급의 감액 또는 환수처리를 할 수 있다.
- ⑧ 계약상대자는 1차 협력업체로부터 받은 제7항제1호 또는 제3호의 원가자료를 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.
- ⑨ 계약상대자는 별지 제3호 서식에 따른 하도급 및 재하도급 업체별 계약현황(품목, 수량, 금액 등)을 계약담당공무원에게 제출하여야 하며, 계약담당공무원이 요구할 경우 하도급 계약서 사본 1부씩을 추가로 제출하여야 한다.
- ⑩ 계약담당공무원의 승인에 따른 하도급의 경우에도 계약상대자의 계약상 의무는 면제되지 아니한다.
- ⑪ 계약상대자는 특별한 사정이 없는 한 물품의 정비 개시 이전에 1차 협력업체에게 하도급계약서를 교부하여야 한다.
- ⑫ 계약상대자는 계약담당공무원으로부터 선금 또는 착·중도금을 받은 때에는 1차 협력업체에게 「하도급법」 제6조에 따라 지급받은 날로부터 15일 이내에 일정비율을 현금으로 지급하여야 한다.
- ⑬ 장기(계속)계약의 경우, 계약상대자는 제3항에 따라 계약담당공무원으로부터 승인받은 협력업체와 계약을 하여야 하며, 계약기간 중 협력업체를 임의 변경할 수 없다. 다만, 부득이하게 협력업체를 변경해야 할 경우에는 계약담당공무원의 승인을 받아야 한다.
- ⑭ 정산대상이 되는 하도급품목은 사업형태, 계약종류, 원가관리 실태 등 제반여건을 고려하여 별지 제1호 서식의 정산대상 하도급 품목 내역서에 따라 정한다.

제9조(관급품) ① 계약상대자에게 지급된 관급품의 소유권은 국가에게 있다. 계약상대자는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여 관급품을 보관, 관리하여

야 하며, 관급품의 인수 이후 수송, 보관, 사용 등의 과정에서 발생 가능한 안전·보건상 위험요소를 식별하여, 이에 대한 관리 대책을 수립하고 이행해야 한다.

② 계약상대자가 관급품을 수령한 이후 이를 멸실, 훼손하거나 망실 또는 부정 처분하였을 경우 소요군에게 즉시 통보하고, 다음 각 호에 따라 변상하여야 한다. 이 때 계약상대자가 변상을 거부할 경우에는 소요군(세입징수관)은 계약담당공무원에게 관급품 보험금 청구를 의뢰하여야 한다.

1. 관급품(정비대상물품) : 계약체결 시 확정된 별지 제2호 서식의 보상기준 단가에 규정된 정비대상품 보상기준의 “보상기준단가(품목기본철 표준단가의 45%를 말한다. 다만, 신제품도입가가 있는 경우에는 신제품도입가를 말한다)“에 “해당수량“을 곱한 금액

2. 관급품(정비대상물품 외) : 계약체결 시 확정 또는 소요군이 제9항에 따라 계약상대자에게 통보한 “관급지원 품목의 신제품단가“에 “해당수량“을 곱한 금액

③ 제2항의 관급품 보증을 위해 계약상대자는 보증서를 제출하여야 하며, 보증서의 기한은 계약서 상 관급품 인도일로부터 해당 관급품이 포함된 장비의 납기 종료일 이후로 하며, 동일 계약으로 본조·국채가 묶음 계약된 경우에는 보증서를 분리하여 제출할 수 있다. 다만, 계약담당공무원은 관급품의 인수 및 관급품이 포함된 장비가 계약기간동안 연속적으로 납품되는 계약의 경우에는 계약상대자의 실제 관리책임이 있는 관급품 수량과 기간을 고려하여 계약보증대상 관급품, 보증금액 및 기간 등을 계약상대자와 협의하여 정할 수 있다.

④ 계약상대자는 관급품의 인수, 사용내역, 재고와 저장 및 위치표시 등에 관하여 각 관급품목별로 정확히 장부에 기록 관리하여야 하며, 계약담당공무원 또는 소요군 등이 위 장부의 제시를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

⑤ 관급품 사용 후 발생한 잉여량은 계약담당공무원 또는 소요군 등에게 반환하여야 한다.

⑥ 관급품의 지급과 반환은 소요군과 계약상대자 간 별도 협의에 따른다.

⑦ 계약담당공무원 또는 소요군 등이 계약상대자에게 관급품의 지급 시 따르는 제비용 및 관급품의 하역작업에 소요되는 인력 및 장비는 지급받는 자가 부담한다.

⑧ 계약담당공무원 또는 소요군 등이 필요하여 관급품의 반납을 요청할 경우에는 관급품을 지급받은 자는 지체 없이 이에 응하여야 한다.

⑨ 소요군은 관급품 공급범위와 인도시기가 미확정된 상태에서 계약이 체결된 경우에는 관급품 인도일 이전에 확정된 자료를 계약상대자에게 통보하여야 한다.

다.

- ⑩ 제2항의 규정에 따라 제출하는 증권 또는 보증서의 관급품보증금에는 계약물품과 당해 계약에 따라 계약상대자에게 지급되는 모든 관급품의 금액을 포함하여야 한다.
- ⑪ 관급품의 인계·인수는 소요군이 지정하는 장소에서 인계·인수하고, 운송 책임은 계약상대자가 담당한다. 다만, 적재·하역 작업은 소요군 지역에서는 소요군이 담당하고, 계약상대자 지역에서는 계약상대자가 담당한다. 이때 인계·인수중에 소요군과 계약상대자는 상호 서명하고, 각 1부씩 보관하여야 한다.
- ⑫ 관급품은 소요군이 지정한 장비에만 사용할 수 있다. 다만, 계약상대자가 계약이행을 목적으로 타 장비에 사용하고자 할 때에는 사전에 소요군의 승인을 받아야 한다.
- ⑬ 관급품(잉여 자재 포함)에 대한 폐품 결정 및 처리는 소요군의 지침에 따른다.
- ⑭ 계약상대자는 관급자재를 수령후 확인하여 이상이 있을 때에는 즉시 소요군(검사관) 확인 후, 소요군의 절차에 따라 반납처리 한다.

제10조(보안 및 기술보호) ① 계약상대자는 계약물품이 군수품임을 감안하여 계약 체결 및 이행과 관련하여 지득한 사실과 기술자료에 대하여 일반문서로 분류된 내용 일지라도 해당업무와 직접적 관련이 없는 자에게는 전파, 누설되지 않도록 「방위산업기술 보호법」 및 국방부 훈령 「방위산업보안업무훈령」에 따라 자체 보안 및 기술보호 대책을 수립하여야 하며, 협력업체에 대한 보안 및 기술보호 대책을 강구하여야 한다.

- ② 계약상대자는 제1항에 따라 협력업체에 대하여 보안 및 기술보호 대책의 수립을 요구할 수 있다.
- ③ 계약담당공무원은 계약상대자에게 보호가 필요한 기술자료를 제공하는 경우 계약상대자에게 방위사업청 훈령 「보안업무규정」 별지 제16호서식의 보안서약서를 제출하게 하여야 하며, “보안경고“와 같은 보안관련 문구를 명시한다.
- ④ 계약상대자는 기술자료를 협력업체에 제공하는 경우 사전에 보안성 검토를 수행하여야 하고, 보호가 필요한 기술자료를 협력업체에게 제공할 경우 제공한 기술자료 목록을 유지 및 관리하여야 한다.

제11조(선금) 계약담당공무원은 「국고금 관리법 시행령」 제40조제1항제15호, **재정경제부** 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제12장 및 방위사업청 예규 「선금지급조건」에 따라 계약상대자의 선금지급 요청이 있는 경우 이를 지급

할 수 있다.

제12조(착수금 및 중도금) ① 계약담당공무원은 「방위사업법」 제46조의2, 동법 시행령 제61조의7 및 국방부령 「방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙」에 따라 계약상대자가 착수금 및 중도금을 청구하는 경우 이를 지급할 수 있다.

② 계약담당공무원은 계약상대자가 본 계약이 아닌 다른 계약에 관하여 국방부장관 또는 방위사업청장으로부터 2년 미만의 입찰참가자격 제한을 받은 경우 본 계약이 입찰참가자격 제한을 받기 전에 체결되었다면 「방위사업법 시행령」 제61조의7제7항 및 「방위산업에 관한 착수금 및 중도금 지급규칙」에 따라 착수금 및 중도금을 지급할 수 있다..

제13조(정비 기준) ① 정비에 적용하는 기준은 소요군이 제공한 창정비작업요구서에 의하며, 창정비작업요구서가 없는 경우 계약상대자는 필요한 기술자료(규격서, 기술교범 등)를 소요군으로부터 받아 창정비작업기준서 또는 창정비작업절차서를 작성 후 소요군으로부터 승인을 받아야 한다.

② 소요군은 정비에 필요한 최신 기술자료를 획득하여 계약상대자에게 제공하고, 제공된 최신기술은 별도의 승인없이 정비에 적용할 수 있다. 다만, 계약상대자가 획득한 최신 기술자료를 적용하고자 할 경우 계약상대자는 사전에 소요군의 승인을 받아야 한다.

③ 정비기준을 수정하고자 할 경우 소요군의 사전 승인을 받아야 하며, 계약상대자는 계약 후 30일 이내에 창정비작업요구서 등을 소요군에게 승인 의뢰하고, 소요군은 ()일 이내에 승인 여부를 계약상대자에게 통보하여야 한다.

④ 계약상대자는 비계획작업 발생 시 소요자재 및 정비 인시수에 대해 소요군에게 사전 통보하고, 소요군의 승인 하에 수행하여야 한다.

제14조(계약물품 입고 및 출고) ① 계약물품의 입·출고 계획은 소요군 계획에 의한다.

② 소요군은 계약상대자가 계약명세서상의 납기 이전에 정비가 완료될 수 있도록 ()일 전에 계약물품을 입고하여야 한다.

③ 입고일의 기준은 소요군과 계약상대자가 인계·인수증에 상호 서명한 일자를 기준으로 한다. 다만, 소요군의 사정으로 계약물품을 계약상대자의 공장에 사전 보관할 수 있으며, 보관 중인 계약물품의 입고일은 계약일 기준이며, 사전 보관된 계약물품은 입고시 소요군에게 이상 유무를 확인 받아야 한다.

- ④ 소요군은 입고 시 정비에 필요한 관련 서류를 인계·인수증에 첨부해야 한다.
- ⑤ 계약상대자는 입고 후 ()일 이내 외주정비계획서를 작성하여 소요군에게 제출하고 매 익월 ()일까지 월간 외주정비계획서(전월말 기준 입고·출고 일자 및 익월 정비 진행 현황)를 품목별로 작성하여 소요군에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 소요군은 계약물품의 불출증 발행 후 계약상대자에게 계약물품 수령을 통보하고, 계약상대자는 소요군의 통보일로부터 5일 이내 계약물품을 수령하여야 한다. 다만, 계약상대자의 사유로 5일 이내 수령이 불가능할 경우 소요군과 사전 협의하여야 한다.
- ⑦ 계약상대자의 관리 잘못으로 인하여 수리 또는 대체가 불가능할 경우에는 본 계약 제9조의 보상기준에 따라 보상하여야 한다.
- ⑧ 입고(인도)검사에 대한 세부내용은 제19조제7항에 따른다.

- 제15조(상태(해체)검사)** ① 계약상대자는 정비대상품 상태 판정을 위해 소요군과 합동으로 기술검사를 입고일 기준 () 근무일 이내 완료해야 하나 필요시 소요군과 협의하여 조정할 수 있다. 다만, ()대 이상 정비대상 장비가 동시 입고 시에는 기술검사 완료 기간을 입고일이 아닌 작업 착수일을 기준으로 한다.
- ② 계약상대자는 기술검사 종료후 실제 정비를 요하는 부분에 대한 창정비작업 기준서(창정비작업절차서)를 작성하여 소요군(검사관)의 승인을 받아 정비간 적용한다. 다만, 창정비작업요구서만으로 정비가 가능할 경우에는 작성하지 않을 수 있다.
- ③ 상태(해체)검사시 정비에 관련된 정비기록부(작업확인표, 상태검사결합기록부, 해체검사 결과표 등)를 계약물품(정비대상품)별 기록유지 하여야 하고, 계약담당공무원 또는 소요군의 요청 시 제출하여야 한다.
- ④ 소요군은 정비 예상비용의 비경제적 판단 기준 단가를 계약상대자와 계약담당공무원에게 통보한다.
- ⑤ 계약물품(정비대상품)의 기술검사 결과 폐품판정을 받거나 정비예상비용이 정비계약단가를 초과하는 경우 또는 계약물품(정비대상품)의 신품 구매단가 대비 비경제적이라고 판단될 경우 계약상대자는 소요군에게 정가지속 여부에 대한 결정을 요청하여야 하며, 소요군이 정비중지로 결정할 경우 계약상대자는 해체된 상태로 수리부속 전부를 소요군 검사관 입회 하 목록 작성 및 봉인, 검사관 서명 날인 후 군 수집 시설에 반납하여야 한다. 이 경우 계약상대자는 기술검사까지 발생한 제반비용을 원가자료에 포함하여 제출할 수 있으며, 계약담당공무원은 제반비용 확인 후 정산 시 원가에 반영한다.

- ⑥ 위 5항의 정비지속여부 결정을 위해 계약상대자는 기술검사후 10근무일 이내 정비 예상비용을 산출하여 소요군에게 통보하여야 한다. 다만, 해외도입품 등으로 인한 정비예상비용 산출이 지연될 경우 소요군과 일정을 협의할 수 있다.
- ⑦ 계약상대자는 정비완료 후 납품한 계약물품에 대한 정비비를 산출하여 별지 제4호 양식으로 계약담당공무원에게 제출한다.
- ⑧ 계약상대자는 제5항의 계약물품(정비대상품)에 대한 소요군의 정비지속여부 승인 공문을 원가정산 시까지 계약담당공무원에게 제출한다. 이 경우 계약담당 공무원은 계약상대자가 제5항을 위반하여 정비지속 여부에 대해 소요군으로부터 승인받지 않고 정비 및 납품한 품목에 대해서는 계약단가 이상의 대가를 지급하지 아니한다.
- ⑨ 기술검사에 대한 세부내용은 제19조제7항에 따른다.

제16조(정비 자재) ① 계약상대자는 상태(해체)검사 완료 후 ()일 이내 교체대상품목목록을 소요군(검사관)에게 제출하며, 소요군(검사관)은 ()일 이내 교체대상 품목 중 관급지원이 가능한 관급 지원목록(지원시기 명시)을 계약상대자에게 제공한다. 다만, 계약전 관급지원목록이 확정된 경우 소요군은 지원물량을 사전 확보 후 계약상대자의 요청 시 지원한다.

- ② 관급지원목록에 명시되어 있는 지원시기에도 불구하고 계약상대자와 소요군 각각의 사정을 고려하여 관급자재 인계·인수시기는 사전에 상호 협의하여 조정할 수 있다. 다만, 계약상대자의 사정으로 소요군과 사전 협의없이 기간내 수령하지 아니한 품목은 관급자재 대기로 인정하지 않는다.
- ③ 관급자재 지원 지연이나 대기로 인한 대기일수의 계산은 자재 대기 시작일로부터 자재가 계약상대자의 공장에 도착하여 수령검사 완료시까지로 하며, 소요군이 자재 대기 시작일 및 종료일을 확인하여야 한다
- ④ 소요군으로부터 관급자재 지원이 장기간 지연되어 납기 내 정비가 불가능할 것으로 예상될 경우, 계약상대자는 소요군의 사전 승인을 받아 관급대상 품목을 사급으로 전환할 수 있다. 이 경우 소요군은 계약담당공무원에게 그 내용을 통보하여야 한다.
- ⑤ 관급 지원에서 사급으로 전환된 품목이 계약상대자의 귀책사유가 아닌 사유로 구매에 장기간 소요되어 정비기간에 영향을 줄 경우에는 관급품 대기로 인정한다.
- ⑥ 계약상대자는 관급자재의 사용현황을 기록한 장부(관리대장, 이력부, 형상자료)를 비치하고, 소요군이 요구할 경우 이를 제시하여야 하며, 관급자재 재고관리를 위해 매분기말 기준 수불현황(재고번호, 품명, 전년이월, 금년수령, 사용실

적, 현재고 등)을 장비별로 분류하여 소요군에게 제출한다.

- ⑦ 사급 사용이 결정된 정비자재의 수급 및 사용에 따른 책임은 계약상대자에게 있다. 다만, 수급이 불가능한 사급품목에 대해 계약상대자가 소요군과 협의하여 관급지원이 가능할 경우에는 소요군에게 관급품 지원을 요청할 수 있다.
- ⑧ 정비 시 소요되는 자재는 정비목적에 맞는 신품을 원칙으로 한다. 다만, 계약상대자는 관급지원 불가 또는 사급 조달에 장기간 소요되는 품목은 소요군의 승인을 받아 원제작사 제품기준에 준한 수리 또는 자체 제작 등의 방법으로 사용할 수 있다.
- ⑨ 계약상대자는 전 계약물품품별로 소요되는 소요자재 목록을 작성하고, 최신화 유지하며 소요군의 요청 시 제출하여야 한다.

제17조(부품 교체) ① 계약상대자는 계약물품의 상태(해체) 검사 후 창정비작업 요구서(창정비작업기준서) 또는 창정비작업절차서에 따라 소요군의 승인 후 부품을 교체하여야 한다. 이때 교체된 부품은 소요군에게 반납하여야 하며 반납 부품에 한하여 교체 부품으로 인정한다.

- ② 계약상대자는 정비 시 소요군과 사전 합의한 정비 필수교환 품목을 전량 교체하여야 한다. 필수교환 품목을 제외한 기타 품목은 필요시 소요군의 승인을 득한 후 교환하고, 교체 부품에 대한 서류(교체 소요부품 명세서, 형상 또는 사진자료, 검사기록서, 수입 신고필증, 품질보증서, 전자세금계산서, 불출송증 등 해당서류)를 작성하여 소요군의 요청 시 제출하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 교환된 자재(관·사급 대치 부품 포함) 중 소요군이 복구성 품목으로 지정한 품목은 교환 즉시 전량 반납함을 원칙으로 하며, 폐품 또는 폐설물은 알루미늄, 고철, 고무 등 종류별로 구분하여 중량 단위(kg)로 해당 계약물품 납품과 동시에 소요군의 확인 및 날인된 관련 서류(폐자재 반납증)와 함께 소요군에게 반납하여야 한다.

제18조(부착시험 및 성능검사) ① 소요군은 계약물품의 성능확인을 위해 부착시험이 필요한 품목에 대해서 소요군의 운용 부대를 지정하여 부착시험을 할 수 있다.

- ② 부착시험 및 성능검사에 소요되는 비용(소요군 시설 및 장비이용 포함)은 계약상대자가 부담하며, 계약담당공무원은 원가에 반영한다.
- ③ 계약상대자는 부착시험 전에 예상시험비용을 고지서 발행일로부터 15일 이내에 납부 후 부착시험을 요청하여야 하며, 시험부대는 부착시험 전에 납부영수증을 확인 후 부착 시험을 실시하고 부착시험 완료 후 비용을 정산한다.

- ④ 기타시험 및 검사에 관한 사항은 시험부대 및 품질보증기관의 기준에 따른다.

제19조(품질관리) ① 정비에 적용하는 품질기준은 창정비작업요구서·창정비작업기준서·창정비작업절차서에 준하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 창정비작업요구서·창정비작업기준서·창정비작업절차서의 내용이 해석상 모호하거나 현실정에 부적합하여 적용이 불가능한 경우에는 소요군의 검사기관과 계약상대자가 상호 협조하여 조정하고, 조정한 내용은 해당물품에 대한 납품 후 즉시 관련문서를 최신화하여 소요군(검사기관)에게 제출하며 최신화를 위해 일정기간이 필요한 경우에는 소요군과 협의할 수 있다.

② 품질관리상 정비 및 검사기준은 생산품 품질수준으로 실시하며, 창정비작업요구서·창정비작업기준서·창정비작업절차서에 명시된 모든 정비 및 성능확인 절차를 필하여야 한다.

③ 품질보장을 위하여 소요군의 관련부서와 계약상대자는 정비 및 검사에 필요한 기술 검사표 및 품질평가 기준을 필요시 별도로 설정하여 운영할 수 있다.

④ 계약상대자는 제품 품질보증을 위하여 품질보증계획서(하도급계획서 포함)를 제반 기준과 절차에 따라 작성하고 소요군의 검사기관에 제출하여 승인을 얻은 후 이행하되, 계획서는 계약 후 ()일 이내에 제출하여야 하며 필요한 경우 소요군과 계약상대자가 상호 협의하여 변경할 수 있다.

⑤ 소요군은 창정비에 필요한 창정비작업요구서 및 각종 기술자료(기술지시, 교범, 규정, 기타 기술자료 등)를 계약상대자에게 최신판을 제공하여 창정비 수행시 적용할 수 있도록 하여야 하며, 필요 시 소요군과 계약상대자는 상호협의를 하여 장비 기능점검, 고장탐구, 수리 등의 실습 교육으로 문제점을 해소, 장비 운용체계를 발전시킨다.

⑥ 계약상대자는 정비한 물품에 대하여 품질을 책임지며, 소요군과 계약상대자의 별도 협의에 따라 제17조(부품 교체) 등이 포함된 정비자료를 제공하고, 소요군 작전에 지장이 없는 최상의 품질을 보증한다. 이 때 발생하는 비용은 정산시 반영한다.

⑦ 계약물품에 대한 검사는 아래와 같이 업무를 수행한다.

1. 인도검사(입고검사)

가. 품목인도는 제14조에 따라 계약상대자가 소요군의 불출장소에서 인수한다.

나. 인도검사(입고검사)시 소요군과 계약상대자의 검사관이 상호 입회하여 점검 및 검사 (장비상태, 미 부착 품목, 인수인계일자, 인도장소, 장비번호, 재물조사, 성능시험 기타사항 등)를 수행하고 확인한다.

2. 상태(해체)검사

가. 상태(해체)검사는 소요군의 검사관과 계약상대자의 검사관이 합동으로 계약상대자의 공장에서 실시한다.

나. 상태(해체)검사간 발생한 문제점은 소요군과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

다. 상태(해체)검사간 발생한 폐부속은 소요군의 규정에 따라 처리한다.

3. 교체품검사

교체품검사는 구매금액 ()만원 이상 품목은 소요군 검사관이 개별 검사하고 ()만원 미만 품목은 계약상대자의 검사관이 검사후 서류(수입신고필증, 품질보증서, 전자세금계산서, 불출송증, 교체품검사, 일괄표, 부품구입선, 영수증 등)를 소요군 검사관의 교체품 검사 시 제출한다. 다만, 검사장소는 소요군이 지정할 수 있다.

4. 공정검사

공정검사(세척, 도장, 조립 및 시험 등)는 해당규격(창정비작업요구서 등)에 따라 실시하고, 소요군 검사관이 확인하도록 명시된 공정에 대해서는 소요군 검사관의 입회하에 실시하여야 하며, 공정검사와 관련한 서류(시험 및 검사성적서 등)는 소요군의 검사관이 요구 시 제출하여야 한다.

5. 최종검사

가. 외주정비 장비의 최종검사는 소요군의 검사관과 계약상대자의 검사관이 합동으로 해당규격(창정비작업절차서 등)에 의거 수행하며, 필요 시 소요군이 요구하는 장소에서 작동시험을 실시한다

나. 최종검사 품질보증은 해당규격(창정비작업절차서 등)을 충족하여야 하며 검사관이 추가 성능확인이 필요하다고 판단할 경우에는 제18조에 의거 부착검사를 실시할 수 있다.

제20조(규격) ① 이 계약물품의 정비내용은 해당규격(창정비작업요구서 등)에 합치하여야 한다.

② 계약상대자는 계약담당공무원에게 위 규격서(또는 견본) 및 기술자료의 열람 및 대여를 요청할 수 있으며, 제시된 견본은 규격과 일치하여야 하고, 계약에 적용되는 모든 기술자료는 계약체결시점에 확정된 최신판이어야 한다.

③ 계약상대자는 계약담당공무원에게 대여 받은 견본을 납품일 이전에 원상태로 반드시 반납하여야 하며, 기간 내 미반납 또는 훼손하였을 때는 계약담당공무원은 해당품목의 획득 가격에 상응하는 손해액을 대가지급 시 상계처리 할 수 있다.

- 제21조(포장 등의 표시)** ① 계약상대자는 정부의 물류 표준화 시책에 따라 계약 담당공무원과 계약된 모든 군수품의 외부 포장치수는 KS T 1002(수송포장 계열치수)의 1100×1100mm 계열의 69개 치수 중에서 선정 납품하되, 불가피하게 KS T 1002의 기준을 준수하지 못하는 경우에는 내용물의 크기에 따라 이용률을 최대한 높이는 방법으로 가감조절 할 수 있다. 다만, 정부에서 승인한 **포장제원표**가 있는 경우 규정된 **포장제원표**에 따른다. 다만, 자동화창고에 납품되는 품목은 버켓 최대적재 치수(520mmX320mmX180mm)를 고려하여 외부상자의 크기를 조정할 수 있다.
- ② 계약상대자는 수송과 보관 또는 장기간 저장 중에 부식과 손상방지를 위한 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 목재 포장상자에 외부도색을 하거나, 환경유해 물질(납, 수은, 카드뮴, 6가 크롬)이 포함된 완충재를 사용하여서는 아니된다.
- ③ 계약상대자는 저장과 운반에 지장이 없는 한, 포장 재활용 및 녹색제품 사용 등 적절한 포장방법을 통해 자원낭비 방지와 비용절감이 될 수 있도록 노력하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 임시재고번호가 부여된 물품 납품 시 포장에 임시재고번호를 기록하고, 부품번호, 제조회사명 등은 **포장제원표**에 따른다.
- ⑤ 본 계약물품의 포장 등에 사용하는 단위는 법정계량단위를 사용하여야 한다. 다만, 군용 물품의 특성상 불가피한 경우에는 병기하여 표기하거나 계약담당공무원과 합의하여 비법정 계량단위를 사용할 수 있다.
- ⑥ 포장 표지는 국방부 지침 「국방 표준 바코드 운용 지침서」(방위사업청 홈페이지 국방전자조달 공지사항 게시물 참조)에 따라 바코드 방식을 규격에 우선하여 적용한다. 다만, 기 제작해 놓은 포장 표지가 있는 경우 이를 사용 시에는 바코드 방식을 병행 표시하여야 한다.
- ⑦ 계약상대자는 납품 시 국방표준종합정보시스템에 포장제원 및 형상정보가 등록되어있지 않은 품목에 대해서 포장제원 및 형상 3장(정면, 측면, 후면)을 납지부대 수입담당관에게 CD로 제출하여야 한다. 포장제원은 제품 내부포장 및 외부상자의 가로×세로×높이(cm)와 중량(kg)을 각각 말하며, 형상정보는 형상 3장(정면, 후면, 측면)의 파일명을 FSC+NIIN-1,2,3으로 하며, jpg파일로 제출하여야 한다. 포장 및 제품제원 제출양식은 별지5와 같다.

제22조(계약물품 안전확보 등) ① 계약상대자는 계약물품 중 방사선발생장치 및 방사선동위원소와 관련한 안전을 위하여 원자력안전법령, 국방부 훈령 「군 방

사선안전관리 훈령」 등 관련규정을 준수할 의무가 있으며 이러한 의무의 불성실 이행 또는 불이행으로 발생한 사고에 대하여 책임을 진다.

- ② 계약상대자는 계약물품 중 「산업안전보건법」에 따른 물질안전보건자료 제출대상 물품이 포함된 경우 해당 법률에 따라 물질안전보건자료(해당 물품이 외국제품인 경우 번역본을 포함한다)를 소요군에 제출하여야 하며, 이러한 의무의 불성실 이행 또는 불이행으로 발생한 사고에 대하여 책임을 진다.

제23조(감독 및 검사) ① 이 계약물품의 감독 및 검사는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 방위사업법령, 방위사업 품질관리규정 및 감독 또는 검사담당기관(이하 “품질보증기관“이라 함)이 정한 관계 규정에 의하며, 계약상대자는 위 법령 및 규정에서 정한 의무를 이행하여야 한다.

- ② 위 규정상의 품질보증형태와 품질보증기관은 다음과 같다.

1. 계약서상의 순번 : 계약명세서 상의 전 항목
2. 품질보증형태 : ()
3. 품질보증기관 : ()

- ③ 검사준비를 완료한 때 계약상대자는 국가계약법상의 검사규정과 계약물품의 특수성에 따른 검사소요기간을 고려하여 검사개시 요구일 ()근무일 전에 계약담당공무원이 정한 품질보증기관에 검사준비 완료사실을 통지하여야 한다.

- ④ 계약상대자는 계약물품(국내 · 외 협력업체 또는 판매자로부터 공급받는 원자재 및 구성품 등 포함)이 적용규격의 모든 항목에 일치함을 보증하고, 해당규격(창정비작업절차서 등)에 규정된 의무를 수행할 책임이 있으며, 계약담당공무원이 정한 감독 및 품질보증기관은 이를 확인할 수 있다

- ⑤ 계약상대자는 정비계획 및 품질보증 준비현황이 포함된 품질보증계획서를 제 19조에 따라 제출하여야 하며, 계약담당공무원이 정한 감독 또는 품질보증기관의 확인 시 이를 입증하여야 한다.

- ⑥ 계약상대자는 소요군이 정한 검사 또는 수량 확인 관련 규정 및 기준을 따라야 한다.

- ⑦ 계약상대자는 협력업체를 포함하여 계약물품에 대한 시험성적서의 위조 · 변조 등의 부정당행위가 발생되지 않도록 관리하며, 계약담당공무원이 정한 감독 또는 품질보증기관이 계약상대자가 시험을 의뢰한 공인시험기관에 대해 시험성적서를 직접 제출하도록 요구할 경우 계약상대자는 공인시험기관이 이에 응하도록 하여야 한다.

제24조(검사 및 납품조서) 검사 및 납품조서는 국방 공통서식을 사용하여 조달

요구번호(14) + 재고번호(13) + 국가품목식별번호(9자리; 재고번호의 앞 4자리 (군급분류)를 제외한 숫자) 내용을 바코드화한다.

제25조(납품 예정일자의 통지) ① 계약상대자는 5근무일 이전 일까지 납품 도착 예정일시를 계약담당공무원과 납지부대 및 해당 군수사령부에 통지하여야 한다.

② 계약서상의 납기일의 시한은 납지부대의 당일 일과 시작 시부터 일과종료 30분 전 까지로 한다.

제26조(납품) ① 납품은 계약담당공무원이 정한 검사관이 검사 후 검사조서에 날인하고, 계약담당공무원 또는 소요군의 물품출납공무원이 검수 후 납품조서에 날인함으로써 완료된다. 다만, 전자문서로 작성된 검사 및 납품조서의 날인은 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것을 말한다)으로 갈음한다.

② 계약상대자는 계약담당공무원이 정한 품질보증기관의 검사를 받은 후 납품하여야 한다. 다만, 방위사업청 훈령 「군수품조달관리규정」 제91조제1항에 따라 계약담당공무원의 요청에 의한 물품의 경우에는 선납품 후 검사 할 수 있고, 검사한 결과 불합격한 물품은 계약상대자가 전량 교체하여야 하고, 계약상대자가 검사에 협조하지 않거나 불합격한 물품의 교체를 거부하는 경우에 계약담당공무원은 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

제27조(분할납품 및 조기납품 등) ① 계약상대자는 외주정비사업의 특성을 고려하여 소요군이 해당 물품을 검사 완료한 경우 소요군과 협의하여 계약담당공무원에게 분할납품 또는 조기납품(납기 30일 전에 납품하는 것을 말한다)을 신청할 수 있다. 다만, 계약품목의 특성상 분할납품으로 계약의 목적을 달성할 수 없을 때에는 예외로 한다.

② 계약담당공무원은 납기, 분할납품 물량, 분할납품에 따른 계약목적의 달성 여부 등을 검토하여 계약상대자의 제1항에 따른 신청을 승인할 수 있다.

제28조(납지부대 영내에서의 하역작업) 납지부대 영내에서의 하역작업에 소요되는 인력 및 장비는 계약조건으로 특별히 명시된 경우를 제외하고는 수납부대가 담당한다.

제29조(대가의 지급 및 지급지연에 대한 이자) ① 계약담당공무원은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”이라 한

다) 제58조 및 제59조에 따라 대가 및 대가지급 지연에 대한 이자를 지급한다. 다만, 국고채무부담행위에 의한 계약의 경우에 계약상대자는 당해 국고채무부담의 예산이 배정된 이후 대가지급청구를 하여야 하며, 납기일로부터 대가지급 기한(예산배정일로부터 20일)까지는 당해 대가 지급지연에 대한 이자상당액을 청구하지 아니한다.

- ② 근무일 17시 이후에 대금청구를 하거나, 휴무일에 대금청구를 한 경우 다음 근무일에 대금 청구를 한 것으로 간주한다.
- ③ 계약담당공무원이 「국가계약법 시행령」 제58조제1항에서 정한 기한 내에 대가를 지급할 수 없는 경우에는 동항 단서 규정에 따라 계약상대자에게 그 사유를 통지한 후 지급 기한을 5일까지 연장할 수 있다. 또한 연장기간에 대해서는 대가지급 지연일수에 산입하지 아니한다.
- ④ 계약담당공무원은 사후에 원가를 정산하는 계약의 경우에는 원가가 확정될 때까지 계약금액의 10% 이내 금액을 유보금으로 남겨두고 대가를 지급할 수 있다. 다만, 이에 대한 이자는 지급하지 아니한다.
- ⑤ 계약담당공무원은 제4항에 따라 유보금을 남겨두고 대가를 지급하는 경우로서 계약상대자가 유보금 이상에 상당하는 채권 보전서류(제40조제1항에 따른 채권보전서류를 말하며, 보증기간 또는 보험기간 종료일은 납품완료 후 유보금 청구일로부터 12개월 이상이어야 한다)를 제출할 때에는 해당 유보금을 지급할 수 있다.
- ⑥ 계약상대자는 제5항에 따라 유보금을 수령한 경우로서 원가정산 확정 수정계약이 체결되기 전 채권 보전서류의 보증기간 또는 보험기간의 종료일이 도래할 경우에는 종료일로부터 10일 이전에 보증기간 또는 보험기간을 연장(3개월 이상)한 채권 보전서류를 계약담당공무원에게 제출하여야 한다. 다만, 확정된 정산원가가 계약금액을 초과하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑦ 제4항에 따라 유보금을 남겨두고 대가를 지급한 경우로서 확정된 정산원가가 계약금액을 초과하는 경우에는 원가정산 확정 수정계약 체결 전에도 해당 유보금을 지급할 수 있다.

제30조(계좌입금) ① 계약상대자는 대가를 지급받을 시 입금을 희망하는 금융기관의 예금계좌번호(우편대체계좌)를 계약서에 명시하여야 한다.

- ② 계약상대자는 하도급대가를 지급하고자 할 때에 계약담당공무원에게 1차 협력업체의 계좌로 직접 입금을 요청할 수 있다. 이 경우 1차 협력업체는 입금을 희망하는 금융기관의 예금계좌번호(우편대체계좌)를 계약담당공무원에게 통보하여야 한다.

- ③ 계약상대자가 입금계좌를 변경하고자 할 때에는 대표자의 인감증명서 또는 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 본인서명사실확인서를 첨부하여 계약담당공무원에게 변경 신청을 하여야 하고, 계약담당공무원은 계좌명의인이 일치할 경우에 이를 승인한다.
- ④ 계약상대자가 금융기관에 공공구매론 신청으로 인해 발생한 계좌변경은 제3항에 의한 계좌변경으로 본다.

제31조(하도급대금의 직접 지급) ① 계약담당공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우로서 1차 협력업체가 제조·수리·시공 또는 용역수행한 분에 상당하는 하도급대금의 직접 지급을 요청한 때에는 1차 협력업체에게 직접 지급하여야 한다. 이 경우 계약상대자는 기성부분의 확인 등 필요한 조치를 지체 없이 이행하여야 한다.

1. 계약상대자의 지급정지·파산·사업에 관한 허가·인가·면허·등록 등의 취소 그밖에 이와 유사한 사유로 인하여 계약상대자가 하도급대금을 지급할 수 없게 된 경우
 2. 계약담당공무원이 하도급대금을 직접 1차 협력업체에게 지급한다는 뜻과 그 지급방법 및 절차에 관하여 계약담당공무원, 계약상대자 및 1차 협력업체가 합의한 때
 3. 계약상대자가 「하도급법」 제13조제1항 또는 제3항의 규정에 의하여 지급하여야 하는 하도급대금의 2회분 이상을 지급하지 아니한 경우
- ② 제1항의 규정에도 불구하고 계약상대자가 당해 하도급계약과 관련하여 1차 협력업체가 임금, 자재대금 등의 지급을 지체한 사실을 입증할 수 있는 서류를 첨부하여 당해 하도급대금의 직접지급 중지를 요청한 경우에는 계약담당공무원은 당해 하도급 대금을 직접 지급하지 아니할 수 있다.
- ③ 이 조항에서 따로 정하지 아니한 사항은 「하도급법」 및 같은 법 시행령의 규정에 따르며, 「하도급법」 및 같은 법 시행령의 개정이 있는 경우 본조에도 불구하고 개정된 법령의 내용 및 효력에 따른다.

제32조(채권양도) ① 계약상대자는 미리 계약담당공무원의 서면승인을 받은 경우에 한하여 승인금액을 한도로 채권을 양도할 수 있다.

- ② 채권양도 승인의 기준과 절차는 「채권양도 업무지침」에 의한다.
- ③ 계약담당공무원은 제1항의 규정에 의한 채권양도 서면승인 신청에 대하여 승인을 하지 않는 경우에는 그 사유를 서면으로 계약상대자와 그 채권을 양수하고자 하는 자에게 통보하여야 한다.

④ 제31조 제1항의 경우에는 채권양도승인을 받은 것으로 본다.

제33조(정산) 계약담당공무원은 「국가계약법 시행령」 제70조 및 제73조 또는 「방위사업법 시행령」 제61조제2항 등에 따라 원가를 정산하는 계약을 체결한 경우 다음 각 호의 기준에 따라 정산한다.

1. 「방위사업법」 제3조제15호에 따른 방위사업계약을 체결한 경우: 「방위사업법 시행령」 제61조의4에 따라 정산
2. 그 외의 경우: 「국가계약법 시행령」 제70조제3항 및 제73조제3항, 「원가계산 관리지침」에 따라 정산

제34조(보증) ① 계약상대자는 검사 및 검수와는 별도로 납품 후 ()년간 정비하여 납품한 물품의 품질이 계약내용과 동일함을 보증하여야 한다.

② 제1항에 규정한 기간 내에 납품된 물품의 규격과 품질이 계약내용과 상이함이 발견된 때 계약담당공무원이 정한 품질보증기관은 그 사실을 계약상대자에게 통지하고 제3항에 따라 정해진 상당기간 내에 당해물품의 재정비를 요구할 수 있다. 계약담당공무원은 필요한 경우 재정부 요구에 같음하여 정비대금의 반환을 청구할 수 있다. 이때, 발생하는 제반 경비는 계약상대자가 부담하기로 한다.

③ 제2항의 ‘상당한 기간’이라 함은 제2항에 따라 계약담당공무원이 정한 품질보증기관이 하자 분류 후 계약상대자에게 하자조치를 요구한 날로부터 ()일을 뜻하며 그 기간을 초과하여 하자를 복구할 경우 초과일수에 대하여 아래 산식에 의한 지연배상금을 계약담당공무원에게 납부하여야 한다. 다만, 계약담당공무원이 정한 품질보증기관이 하자조치를 요구한 이후 「군수품조달관리규정」 제39조제1항 등 계약상대자의 책임 없는 사유로 하자구상 지연이 발생할 경우 계약상대자는 하자구상 기간을 품질보증기관과 협의하여 변경할 수 있으며, 협의된 기간은 하자지연배상금 산정산식에 불산입하되, 위 지연배상금은 당해 하자발생물품의 계약금액의 100분의 10을 초과할 수 없다.

$\text{지연배상금} = (\text{하자수량}) \times (\text{단가}) \times (\text{지정기일 후 보수완료일까지의 일수}) \times (\text{당해물품의 지체상금률})$
--

④ 계약담당공무원의 하자보수 또는 대체납품 요구에도 불구하고 하자보증이 이루어지지 않은 경우 계약담당공무원은 당해 하자발생품목을 계약을 해제하지 않고 계속 사용하고자 할 경우 계약상대자에게 당해 하자발생물품의 계약금액의 100분의 30에 해당하는 금액을 청구할 수 있다.

⑤ 계약상대자를 통한 하자품에 대한 재정비가 불가하거나 하자품에 대한 재정

비가 이루어지지 않음으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없는 경우 계약담당공무원은 위 제4항에 의한 손해배상 청구와 함께 계약의 전부 또는 당해 하자발생부분에 대한 계약을 해제하여 원상회복할 수 있다.

- ⑥ 계약상대자는 납품 후 필요하다고 판단되거나, 계약담당공무원의 요구가 있는 경우는 사후봉사(A/S)를 적극 실시하여야 하며, 사전 소요군과 협조하여 실시하되, 사후봉사계획 및 그 결과를 계약담당공무원이 정한 품질보증기관에 제출하여야 한다.
- ⑦ 제2항에 의하여 재정비한 경우 계약상대자는 재정비가 종료된 때로부터 본 조항에 의한 보증 책임을 새롭게 부담한다. 이 경우 하자보증기간은 제1항에서 정한 기간을 적용한다.
- ⑧ 제1항의 하자보증 범위는 본 계약에 의거 계약상대자가 교체(정비)한 부품으로 한정하며, 하자 처리를 위한 부품의 분해, 조립 및 운반은 계약상대자가 수행하고, 필요 시 소요군은 협조하여야 한다.

제35조(보증기간의 연장 및 보증금의 증·감액) ① 수정계약으로 계약기간이 연장되는 경우 계약상대자는 수정계약체결 이전에 당초 설정하였던 계약보증금 및 관급품 보증금의 보증기간을 연장된 계약기간 종료일 이후로 연장하여야 한다.

- ② 계약담당공무원은 제1항에 따라 연장될 계약기간 종료일을 계약상대자에게 통보하여야 한다.
- ③ 수정계약으로 계약금액이 증액된 경우 계약상대자는 이에 상응하는 계약보증금을 증액하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 위 각 항의 추가보증금을 현금 또는 보증서 등으로 계약담당공무원에게 납부 또는 제출하여야 한다.
- ⑤ 관급품의 변경으로 관급품 금액이 증액된 경우 계약상대자는 이에 상응하는 관급품 보증금을 증액하여야 한다.
- ⑥ 지체상금이 당초 계약보증금에 도달했음에도 불구하고 「국가계약법 시행령」 제75조제2항제2호에 따라 계약을 유지하고자 할 경우, 계약상대자는 당초 계약보증금에 더하여 지체상금 상한에 해당하는 금액까지를 단계적(매 납부 시마다 계약이행이 완료되지 아니한 미납품분에 해당하는 계약금액의 10% 이상)으로 납부하여야 한다.

제36조(보증금의 국고귀속) 계약보증금 및 선금반환보증금, 착·중도금반환보증금, 관급품보증금의 각 귀속사유가 발생한 경우 계약담당공무원은 즉시 각 보

증금을 국고귀속한다. 다만, 계약불이행으로 인한 실손해액이 국고귀속된 계약 보증금의 액수를 초과할 경우 국가는 초과되는 손해에 대한 배상을 계약상대자로부터 지급받을 수 있다.

제37조(계약의 변경) ① 계약체결 후 필요한 경우 계약담당공무원과 계약상대자의 서면 합의로 계약물량 등 계약내용을 변경할 수 있다.

② 계약상대자가 계약내용을 변경하고자 할 경우 납기일 이전에 증빙자료를 첨부하여 계약변경신청서를 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.

③ 계약서 내용의 오탈자 및 경미한 정정사항은 계약담당공무원과 계약상대자의 서면합의만으로 변경할 수 있다. 이때 변경사항은 계약서를 배부한 전부서에 서면으로 통지한다.

④ 계약담당공무원은 계약품목 납기 전에 「방위사업법」 제34조에 따라 방산물자로 지정되고 「방위사업법」 제35조에 따라 방산업체로 지정되는 경우, 방산업체 지정일까지 납품되지 않은 해당 계약품목에 한하여 방산물자로 원가를 재산정하여 수정계약을 체결(부가가치세 상당액만큼 감액 포함)한다. 다만, 제비율 및 노임단가 등은 계약시점 기준을 적용하여 산정한다.

⑤ 계약담당공무원은 계약품목납기 전에 「방위사업법」 제48조제1항에 따라 방산업체 지정이 취소되거나 방산물자 지정이 취소되는 경우, 업체 취소일 또는 물자 지정 취소일 중 이른 날까지 납품되지 않은 해당 계약품목에 한하여 일반물자로 원가를 재산정하여 수정계약을 체결한다. 이 경우 수정계약금액에는 그 금액의 110분의 10에 해당하는 부가가치세가 포함된 것으로 본다.

⑥ 계약상대자는 장기계약의 연부액 변동 또는 장기계속계약의 당해 연차 계약금액 변동으로 인한 수정계약 시 사업변경 내역 및 새로운 활동계획을 계약담당공무원에게 제출하여야 한다.

⑦ 방위사업계약의 경우 계약상대자는 「방위사업법 시행령」 제61조의11제2항에 따라, 계약상대자가 계약상대자의 책임없는 사유로 납기지연이 예상되어 계약기간의 변경을 요청하는 경우, 병행 또는 대체 공정으로 인하여 변경된 공정계획을 지체없이 계약담당공무원에게 제출하여야 한다. 이 경우, 연장되는 기간은 기계획된 일정에 다른 공정을 대체하여 실시하거나, 다른 날 다른 공정과 병행하여 실시하여도 납품 지연이 예상되는 기간으로 한정한다.

제38조(계약금액의 조정) ① 물가변동 등으로 인한 계약금액의 조정은 「방위사업법 시행령」 제61조의11 및 「국가계약법 시행령」 제64조, 제65조 및 제66조를 적용한다.

- ② 계약담당공무원이 계약상대자에 대하여 물가변동에 의한 계약금액조정의 필요가 있음을 통지하거나 물가변동에 의한 계약금액조정을 위한 자료를 요구한 경우 계약상대자는 계약담당공무원의 요청문 접수일로부터 10근무일 이내에 원가자료를 제출하여야 하며, 위 통지 등이 계약상대자에게 도달한 이후에 지급되는 기성대가는 개산급으로 지급된 것으로 보고 물가변동적용대가에 포함 시키기로 한다.
- ③ 계약상대자가 정당한 이유 없이 제2항에 따른 원가자료 제출요구에 지연제출 또는 제출하지 않는 경우 공인기관 공표 자료 등을 활용하여 계약담당공무원이 판단한 금액으로 계약금액을 조정할 수 있다.

제39조(납품지체 통지 등) ① 납기를 준수할 수 없다고 판단될 경우 계약상대자는 즉시 계약담당공무원과 계약담당공무원이 정한 품질보증기관에 납품예정일자 및 지체이유를 서면으로 통지하여야 한다.

② 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 납기 내 납품이 불가능하다고 판단될 경우 계약상대자는 증빙자료를 첨부하여 지체 없이 계약담당공무원에게 납기연장신청서를 제출하여야 한다.

③ 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 인하여 납품이 지체되어 지체상금을 면제받고자 할 경우 계약상대자는 증빙자료를 첨부하여 납품 후 15일 이내 계약담당공무원에게 방위사업청 훈령 「군수품조달관리규정」 제39조제10항에 따른 별지 제31-1호 및 제31-2호 서식의 지체상금 면제신청서(이하 “지체상금 면제신청서”라 한다)를 제출하여야 하며, 지체상금 면제신청서 미제출 또는 제출지연에 따른 불이익(지체상금 과오납금 반환 시 납품일 후 15일이 경과한 날부터 면제신청을 한 때까지의 이자를 지급하지 아니하며, 적격심사시 납품지연으로 평가하는 것을 포함한다)은 계약상대자가 부담한다. 단, 계약담당공무원은 계약상대자가 제출한 지체상금 면제신청서의 기재내용과 자료가 미비한 경우 30일의 범위 내에서 보완을 요청할 수 있다.

④ 계약상대자가 제2항 및 제3항에 따른 납기연장신청서 또는 지체상금 면제신청서를 제출하는 경우에는 다음 각 호와 같은 서류를 첨부하여야 한다.

1. 계약내용의 현황
2. 납기연장 신청 또는 지체 사유서 · 경위서
3. 납기연장 또는 지체 사유가 계약상대자의 귀책이 아님을 구체적으로 입증할 수 있는 자료
4. 기타 사실 확인 및 납기연장 또는 지체 사유의 책임소재 판단에 도움이 되는 자료

- ⑤ 「군수품조달관리규정」 제39조제3항제4호에 따라 지체상금을 면제받은 계약 상대방자는 하도급 계약서에 따라 협력업체의 책임분(하도급 계약금액에 협력업체 책임에 따른 체계업체의 지체일수와 지체상금률을 곱하여 산정한 금액)에 해당하는 지체상금 상당액을 방위사업청에 납부한다.

제40조(지체상금 부과 유보) ① 계약담당공무원이 계약상대자의 이행지체에 대하여 방위사업청 훈령 「군수품조달관리규정」 제39조에 따라 지체상금 면제 여부를 검토하는 경우에는 계약상대자가 「국가계약법 시행령」 제37조제2항 각 호에 규정한 보증서 등에 해당하는 채권보전서류와 이행확약서를 제출하면 지체상금을 결정할 때까지 지체상금 부과를 유보한다.

- ② 제1항에 의하여 채권보전 조치를 할 경우 보증 또는 보험금액은 지체상금액에 지체상금의 120일 이상에 해당하는 약정이자상당액을 가산한 금액이어야 한다. 이 때의 약정이자상당액은 아래와 같이 산정하고, 금융기관대출평균금리는 납품대가 청구시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리)를 말한다)

$$\text{약정이자상당액} = \text{지체상금액} \times \text{금융기관대출평균금리} \times \text{보증 또는 보험기간일수} / 365\text{일}$$

- ③ 계약상대자는 제1항 각 호의 보험기간 또는 보증기간이 지체상금 면제 여부 결정 이전에 종료될 경우에는 보증기간 종료 30일전까지 해당 계약담당공무원이 계약상대자에게 통보한 지체상금 면제 처리예정일에서 30일을 더한 일수만큼 보증기간을 연장하여야 하며, 연장하지 않을 경우 즉시 해당 금액을 현금으로 납부하여야 한다.
- ④ 제1항에 따라 계약담당공무원이 지체상금 부과를 유보한 이후 지체상금 결정 결과를 통보하면 계약상대자는 지체상금과 납품대가 수령일로부터 지체상금 납부일까지 제2항의 산식으로 계산한 약정이자를 납부하여야 한다. 다만 위 약정이자율은 납품대가 수령 시점에 한국은행에서 발표하는 통계월보 상의 금융기관대출평균금리를 말한다.

제41조(장기(계속)계약에서의 지체상금 부과) 장기(계속)계약의 지체상금은 지체된 품목의 계약금액(연차별 계약금액이 아닌 계약명세서상 당해 품목의 가액을 의미한다)에 지체일수 및 지체상금률을 곱하여 산출한다. 다만, 연차별로 납품처리를 분명히 한 연차별 계약에서는 연차별 계약금액에 지체일수 및 지체상금률을 곱하여 산출한다.

- 제42조(계약금액의 착오 등과 부당이득금 등의 환수 등)** ① 이 계약체결 후 계약상대자의 원가계산자료 및 계산의 착오로 인한 예정가격 또는 계약금액의 부당한 결정으로 계약상대자가 부당이득을 취한 사실이 발견되거나 계약담당 공무원의 착오로 국고에 손실을 끼친 사실이 확인될 경우에는 계약상대자는 지체 없이 부당이득금을 계약담당공무원에게 반환하여야 한다. 특히, 계약상대자가 허위 그 밖에 부정한 내용의 원가계산자료(협력업체 원가자료를 포함한다)를 제출하여 예정가격 또는 계약금액이 부당하게 결정되고 그 결과 계약상대자가 부당이득을 얻은 경우에, 계약상대자는 부당이득금과 부당이득금의 2배 이내에 해당하는 가산금을 계약담당공무원에게 지급하여야 한다.
- ② 제3자가 「국가계약법 시행규칙」 제10조제3호에 따른 견적가격을 허위 그 밖에 부정한 내용으로 제출하여 예정가격 또는 계약금액이 부당하게 결정되고 그 결과 계약상대자가 부당이득을 얻은 경우에, 계약상대자는 부당이득금을 계약담당공무원에게 지급하여야 한다.
- ③ 계약상대자가 위조 또는 변조된 시험성적서(협력업체 또는 판매자의 자료를 포함한다)를 제출한 경우에 위조 또는 변조된 시험성적서로 검사한 물품(위·변조된 시험품목) 대금의 100분의 30에 해당하는 금액을 계약담당공무원에게 지급하여야 한다. 이때 시험품목이란 시험대상이 되는 「군수품조달관리규정」 등에 근거한 부분품(한 개의 품목이 그 이상 분해될 수 없거나 또는 그 품목을 더 이상 분해하는 것이 실질적으로 불가능한 최소단위 품목)을 말한다. 다만 위 100분의 30에 해당하는 금액의 위약벌에도 불구하고 손해가 발생한 경우에 계약상대자는 그 손해를 배상하여야 한다.
- ④ 계약상대자는 계약담당공무원이 제1항에 따른 부당이득금을 산정하기 위하여 원가자료 및 관련자료의 제출 또는 열람을 요구할 경우 응하여야 하며, 위 원가자료 및 관련자료에는 협력업체의 자료도 포함된다.
- ⑤ 계약담당공무원은 계약상대자가 정당한 이유 없이 제4항에 따른 요구에 대해 지연제출 또는 불응하는 경우 계약담당공무원이 판단한 부당이득금과 부당이득금의 2배 이내에 해당하는 가산금(착오의 경우 가산금은 제외)을 환수할 수 있다. 이때 부당이득금 산정을 완료할 때까지 계약금액의 10% 이내 금액을 유보액으로 남겨두고 지급할 수 있다.

제43조(계약의 해제, 해지) ① 계약담당공무원과 계약상대자는 합의에 의하여 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

- ② 일반조건 상의 계약해제 또는 해지 사유가 발생하였을 경우에 계약담당공무원은 계약상대자에게 계약해제 또는 해지의 의사표시를 하고 그 의사표시가

계약상대자에게 도달함으로써 계약해제 또는 해지의 효력이 발생한다. 다만, 계약상대자의 도산 등으로 인하여 계약상대자에게 의사표시 도달이 어려울 경우 계약의 해제 또는 해지의 의사표시 발송일로부터 7일이 경과한 후 해제 또는 해지의 효력이 발생한 것으로 본다.

- ③ 계약담당공무원은 일반조건 제26조 제1항 단서에 따라 전력화시기, 계약이행 상황, 업체의 계약이행의사 등을 종합하여 계약해제(해지)를 아니할 수 있다.

제44조(제조물책임) ① 정비한 물품의 결함으로 인하여 국가 또는 제3자에게 손해(당해 정비물품에 대해서만 발생한 손해를 제외한다)가 발생하였을 경우 계약상대자는 「제조물책임법」이 정한 바에 의하여 손해를 배상하여야 하며, 계약담당공무원이 계약상대자에게 손해배상을 청구하는 경우 결함의 부존재 및 당해 손해가 정비 결함으로 인한 것이 아님에 대한 입증책임은 계약상대자가 부담한다.

- ② 계약상대자는 계약담당공무원에게 정비하여 납품한 물품으로 인하여 국가 또는 제3자에게 손해가 발생하지 않도록 제반의 노력을 다하여야 하며, 납품 시 계약물품의 정비업체를 명확히 표기하여야 한다.

- ③ 계약상대자는 당해 해당규격(창정비작업요구서 등)에 이상이 있음을 알았을 경우에는 이 사실을 계약담당공무원에게 통보하여야 하며, 적용규격과 관련한 국가의 제조물책임 여부에 대한 입증책임은 계약상대자에게 있다

- ④ 계약상대자는 「제조물책임법」에 따라 책임을 부담할 자가 따로 있는 경우에도 그 사유 및 책임질 자에 대한 내용을 계약담당공무원에게 통보하여야 한다.

제45조(방산원가관리체계 인증 취소에 따른 계약금액 감액 등) ① 계약담당공무원은 「방산원가관리체계 인증제도 운영지침」 제14조에 따라 계약상대자, 1차 협력업체 또는 2차 협력업체의 방산원가관리체계 인증이 취소된 경우, 같은 지침 제15조에 따라 그 취소 사유가 발생한 이후에 가산한 방산원가관리체계인증보상액을 소급하여 차감하고 방산원가관리체계인증보상액 가산으로 반영된 계약금액은 감액하며, 계약상대자는 이에 따라야 한다. 다만, 계약상대자가 해당부분 계약금액을 이미 지급받은 경우에는 그 금액을 계약담당공무원에게 반납하여야 한다.

- ② 계약담당공무원은 제1항에 따라 계약금액을 감액하거나 반납한 이후 해당업체의 다른 인증 취소사유(제1항에 따른 취소사유 발생일 이전에 발생된 사유에 한한다)가 확인된 경우에는 이 항에 따른 취소사유 발생일부터 제1항에 따른

취소사유 발생일 이전까지 가산한 방산원가관리체계인증보상액을 소급하여 차감하고 방산원가관리체계인증보상액 가산으로 반영된 계약금액은 감액하거나 환수하며, 계약상대자는 이에 따라야 한다. 이 항에 따라 감액 또는 환수한 이후에 또 다른 인증 취소사유가 확인된 경우에도 또한 같다.

- ③ 계약담당공무원은 계약상대자, 제1차 협력업체 또는 제2차 협력업체의 방산원가관리체계 인증의 유효기간이 만료된 이후 해당업체의 인증 취소사유(유효기간 만료일 이전에 발생한 사유에 한한다)가 확인된 경우에는 취소사유 발생일 이후에 가산한 방산원가관리체계인증보상액을 소급하여 차감하고 이로 인하여 반영된 계약금액은 감액하거나 환수하며, 계약상대자는 이에 따라야 한다. 이 항에 따라 감액 또는 환수한 이후에 또 다른 인증 취소사유가 확인된 경우에는 제2항을 준용하여 감액 또는 환수한다.

제46조(후속계약에 대한 원가자료의 제출) ① 계약상대자는 본 계약 체결 후 계약금액이 5천만 원 이상으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 후속계약(계약목적물이 본 계약과 동일한 계약을 말한다. 이하 같다)을 체결하려는 경우 계약담당공무원이 요청하면 해당 후속계약을 위한 원가자료를 요청한 날로부터 40일 이내에 제출하여야 한다.

1. 「국가계약법 시행령」 제26조에 따른 수의계약, 제70조에 따른 개산계약, 제73조에 따른 사후원가검토조건부계약
2. 「방위사업법 시행령」 제61조제1항에 따른 한도액계약, 중도확정계약, 원가절감보상계약, 원가절감유인계약, 특정비목불확정계약(경쟁계약인 경우에는 불확정비목을 말한다), 일반개산계약, 성과기반계약

- ② 계약상대자는 제1항에 따라 후속계약에 대한 원가자료를 제출하는 경우 후속계약에 대한 품목별 10억 원 이상의 하도급계약을 체결하였거나 체결하려는 1차 협력업체 및 2차 협력업체(1차 협력업체가 방산업체인 경우에 한한다)의 원가자료를 포함하여 제출하여야 한다. 이 경우의 원가자료 제출대상은 계약담당공무원이 제3항에 따른 하도급업체 원가계산 대상 품목으로 통보한 경우에 한한다.

- ③ 계약담당공무원은 「전력화지원요소 및 하도급계약 등의 원가계산에 관한 규정」에 따라 하도급업체 원가계산 대상으로 판단한 품목에 대해서는 하도급업체 원가계산 대상임을 계약상대자에게 통보할 수 있다.

- ④ 제2항에도 불구하고 해당 하도급계약이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 원가자료를 제출하지 아니할 수 있다. 다만, 제5호부터 제8호까지의 경우에 대해서는 계약상대자가 제1항에 따른 제출 기한 10일 전까지 계약담당

공무원에게 통보하고 계약담당공무원이 검토하여 면제 여부를 결정한다.

1. 공개경쟁입찰에 의한 경우(해당 하도급품목에 관한 사항을 누구나 보고 참여할 수 있게 발주업체의 홈페이지 등에 게시하고 2인 이상의 입찰자가 있는 경우를 말한다)
 2. 거래실례가격 또는 공인기관의 공표가격이 있는 경우
 3. 수입하던 품목을 국산화하여 연구개발확인서를 발급받아 수입가격 등으로 원가를 인정하는 경우
 4. 「국가계약법 시행규칙」 제10조제3호에 따라 2개 이상의 업체로부터 조사한 가격을 기초로 원가를 인정하는 경우
 5. 원가계산 시점의 전년도 군수품매출액이 30억 원 이하인 일반협력업체에서 조달하는 품목(해당 원가계산품목들의 매출만으로도 당해연도 또는 다음연도의 군수품매출액이 30억 원 초과될 것으로 예상되는 경우는 제외)
 6. 결산완료된 연도기준 최근 3년 평균 매출액이 120억 이하인 일반협력업체에서 조달하는 품목
 7. 해당 하도급품목을 독점적으로 공급하는 협력업체가 영업비밀 누설 등의 사유로 원가 자료 제출이 곤란한 경우
 8. 제1호부터 제7호까지에 준하는 사유로 원가자료 제출이 불필요하거나 곤란한 경우
- ⑤ 계약상대자가 제1항과 제2항에 따라 원가자료를 제출하는 경우에는 방위사업청의 국방통합원가시스템을 이용하여 시스템의 요구양식에 일치되게 제출하여야 한다. 다만, 계약담당공무원이 계약상대자가 국방통합원가시스템에 제출하는 것이 곤란하다고 인정하는 경우에는 다른 방법에 의하여 제출하게 할 수 있다.
- ⑥ 계약담당공무원은 제1항과 제2항에 따라 제출한 원가자료를 확인하기 위하여 자료를 추가로 요구하거나 현장을 방문하여 실사할 수 있다. 이 경우 계약상대자는 계약담당공무원의 요구와 실사에 성실히 응하여야 하며, 1차 협력업체 및 2차 협력업체가 성실히 응할 수 있도록 조치하여야 한다.
- ⑦ 제1항부터 제6항까지의 규정은 제1조에도 불구하고 납품 및 대가지급 이후 후속 계약을 체결하는 때까지 효력을 지닌다.
- ⑧ 계약상대자는 협력업체의 원가자료를 포함하여 제출하는 경우 해당 원가자료를 자체 검토한 후 계약담당공무원에게 제출하여야 하며, 원가자료를 제출하지 아니하는 10억 원 이상의 하도급품목(제4항 각 호에 해당하는 경우는 제외한다)에 대해서는 하도급계약 체결시 가격 적정성을 검토하여야 한다.

제47조(원가 정산을 위한 원가자료 제출) ① 계약상대자는 본 계약을 원가를 정산하는 계약으로 체결하여 계약이행을 완료한 경우(중도확정계약의 경우에는 중도확정기준일이 도래한 경우를 말한다) 계약담당공무원이 정산을 위한 원가자료를 요청시 원가자료를 제출하여야 한다. 다만, 예산이월 최소화 등을 위해 납품일 전에 원가정산을 완료하여야 하는 때에는 계약이행 완료 전이라도 원가정산을 위한 원가자료를 제출할 수 있으며, 정산기준일 및 정산원가자료 제출일자 등의 세부 내용은 계약담당공무원과 계약상대자가 합의하여 별도 조항으로 정한다.

② 제1항에 따른 원가자료 제출 시 협력업체의 원가자료 제출에 관하여는 제46조제2항부터 제4항까지 및 같은 조 제8항을 준용한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 원가자료 제출 시 제출방법 등에 관하여는 제46조제5항 및 제6항을 준용한다.

제48조(분쟁의 해결) ① 이 계약에서 발생하는 분쟁은 일반조건 제31조에 따라 해결하되, 분쟁의 효율적 해결을 위하여 다음 각 호의 방법에 따를 수 있다.

1. 「국가계약법」 제29조에 따른 국가계약분쟁조정위원회의 조정
2. 「중재법」에 따른 중재

② 분쟁의 해결을 소송에 의하는 경우에는 그 관할법원을 서울중앙지방법원으로 한다.

제49조(전시 계약관리) ① 본 계약은 전시 사업분류 절차에 의거 전시(동원령 선포이후)에는 조기추진, 정상집행, 집행중지 사업으로 분류될 수 있다.

② 조기추진 사업으로 분류될 경우, 계약상대자는 조기 납품이 될 수 있도록 최대한의 노력을 기울인다.

③ 집행중지 사업으로 분류될 경우, 계약담당공무원은 본 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. 이 경우, 기 납품분의 대가지급, 기 투입비용의 정산, 계약보증금 환급 등은 일반조건 제27조제2항에 따른다.

제50조(안전관리 이행) ① 계약상대자는 본 계약의 이행과 관련하여 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 「산업안전보건법」을 준수하여야 한다.

② 계약상대자는 본 계약을 이행하는 과정에서 발생 가능한 안전 위험요소를 식별하고, 이에 대한 안전관리에 관한 대책을 수립하고 이행하여야 한다.

③ 계약상대자는 계약담당공무원이 제2항에 따른 이행상황을 요청할 경우에는 제출하여야 한다.

제51조(추가 및 삭제 사항) ① 본 품목은 계약의 특성을 고려하여 () 조항을 삭제한다.

② 본 품목은 계약의 특성을 고려하여 ()조항을 추가 적용한다.

제52조(재검토 기한) 방위사업청장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1073호, 2026. 7. 16.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

정산대상 하도급품목 내역서

순번	재고번호 또는 부품번호	품명	단위	수량	하도급 업체명	비고

보상기준 단가

순번	재고번호	품명	단위	수량	표준단가 (신품도입가)	보상기준단가	보상기준금액
1							
2							
계							

- * 보상기준단가는 품목기본철 표준단가의 45%를 말한다. 다만, 신품도입가가 있는 경우에는 신품도입가를 말한다.
- * 서식은 필요할 경우 수정 사용

하도급 및 재하도급업체 현황

순번	업체명	품목	단위	수량	제조	비고
1	ooo(방산협력업체)	ooo	EA(개)	1	자체제작	하도급업체
2	ooo(방산협력업체)	ooo	KG(킬로그램)	3	국내구매	재하도급업체
3	ooo(일반협력업체)	ooo	FT(피트)	2	국외구매	3차 하도급업체
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

정비비 산출 양식

계약번호	재고번호	품명	일련 번호	㉑ 단가 (원)	계약단가(원)		자재비(원)		㉒ 정비비 (원)	㉓ 외주 정비비 (원)	㉔ 비고
					확정	불확정	관급	사급			

- ㉑ 단가(원) : 소요군에서 통보한 정비 예상비용의 비경제적 판단 기준 단가
- ㉒ 정비비(원) : 확정 계약단가+자재비
- ㉓ 외주정비비(원) : 확정 계약단가 + 사급자재비
- ㉔ 비고 : 계약단가 또는 경제적 수리한계 초과품에 대한 정비진행 여부 소요군 검토 결과 문서 근거

[별지 제5호 서식]

포장 및 제품제원 제출 양식

[illegible]